

《[문제11.2]

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사에는 근로자 90퍼센트 이상이 가입한 전국단위 산별노조 산하의 A지부(이하 '지부'라 한다)가 조직되어 있다. A사와 지부는 단체협약을 통해 '회사는 신규 채용된 근로자가 지부에 가입하지 않거나 가입 후 지부에서 탈퇴 또는 제명될 경우 해당 근로자를 해고하여야 한다'라는 내용의 유니언 슝(Union Shop) 조항을 체결하였다. 신입 사원 甲은 입사 직후 지부에 가입하였으나, 지부가 실시한 쟁의행위 찬반투표 과정에서 절차적 민주성이 결여되었다고 주장하며 노조 간부들과 대립하였다. 이후 甲은 지부에 탈퇴서를 제출하고 곧바로 소수 노동조합인 B노조에 가입하였다. 이에 지부는 甲이 유니언 슝 조항을 위반하였다고 A사에 甲의 해고를 요구하였다. 한편, 또 다른 근로자 乙은 지부의 회계 운영이 투명하지 않다는 이유로 지난 6개월간 조합비 납부를 거부해왔다. 지부 운영규정에는 '조합비를 3개월 이상 미납한 자는 선거권 및 피선거권을 제한한다'라는 규정이 존재한다. 지부는 이에 따라 실시된 대의원 선거에서 乙의 투표권 행사를 저지하였다.

(물음2) 지부가 조합비 미납을 이유로 乙의 선거권을 제한한 조치가 노동조합법상 조합원의 평등권 원칙 및 권리·의무 규정에 비추어 적법한지 여부를 판단하시오. (25점)

<문제11.2의 물음2> 조합비 미납을 이유로 한 조합원 선거권 제한의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안에서 지부가 조합비를 미납한 근로자 乙의 대의원 선거 투표권 행사를 제한한 상황이다. 쟁점으로 <조합비 미납을 이유로 조합원의 권리를 제한하는 노동조합의 조치가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동법')상 조합원의 평등권 원칙 및 권리·의무에 관한 규정에 부합하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙에 대한 선거권 제한 조치의 적법성을 판단한다.

II. 조합원의 권리와 의무 및 평등권 원칙

1. 균등참여권의 의미

- "노동법 제9조"의 균등참여권은 노동조합의 민주적 운영을 담보하기 위한 핵심 원칙이다. 이는 조합원이 성별, 종교, 정치적 신념 등을 이유로 차별받지 않아야 함을 의미하며, 특히 선거권과 피선거권은 조합원의 의사를 조합 운영에 반영하는 가장 기본적인 권리에 해당한다.

2. 조합비 납부 의무와 권리의 상관관계

- 노동조합은 규약이나 운영규정을 통해 조합원에게 조합비 납부 의무를 부과할 수 있다. 조합비는 노동조합의 존립과 활동을 위한 경제적 기초이므로, 이를 납부하지 않는 것은 조합원의 가장 기본적인 의무를 위반한 것으로 간주된다. 따라서 의무를 이행하지 않은 조합원에 대하여 일정한 권리 제한을 가하는 것은 원칙적으로 가능하다.

III. 권리 제한의 한계에 관한 법리

1. 합리적 이유의 존재

- 조합원의 권리 제한이 적법하기 위해서는 그 제한에 합리적인 이유가 있어야 한다. 단순히 운영진과 견해를 달리한다는 이유로 권리를 제한하는 것은 위법하나, 조합비 미납과 같이 객관적인 의무 위반 사실이 존재할 경우에는 제재의 합리성이 인정될 가능성이 높다.

2. 비례성의 원칙

(1) 제한의 정도

- 권리 제한의 조치가 위반 행위의 정도에 비추어 지나치게 가혹해서는 안 된다. 예를 들어, 소액의 조합비 미납을 이유로 조합원 자격을 영구히 박탈하거나 모든 권리를 무기한 정지하는 것은 비례성의 원칙에 어긋날 수 있다.

(2) 선거권 제한의 특수성

- 선거권은 노동조합의 민주적 정당성을 확보하는 기본권이므로 이를 제한할 때는 더욱 엄격한 기준이 적용된다. "판례"는 운영규정이나 규약에 근거가 있고, 미납 기간이 상당하며, 납부를 독려했음에도 응하지 않는 등 불가피한 사정이 있는 경우에 한하여 선거권 제한의 유효성을 인정하는 경향이 있다.

IV. 사안의 적용

1. 운영규정의 효력 및 절차적 타당성

- 지부의 운영규정에는 3개월 이상 미납자라는 명확한 기준이 설정되어 있다. 이는 특정인을 겨냥한 차별적 규정이 아니라 모든 조합원에게 동일하게 적용되는 일반적 기준이므로 평등권의 본질을 침해한다고 보기 어렵다. 乙은 6개월간 납부를 거부하여 해당 규정의 요건을 명확히 결하고 있다.

2. 제한 조치의 합리성 검토

(1) 의무 위반의 중대성

- 乙은 회계 운영의 불투명성을 이유로 내세웠으나, 이는 내부 감사나 정보공개 청구 등을 통해 해결할 문제이지 조합원의 핵심 의무인 조합비 납부를 전면 거부할 정당한 사유가 되기는 어렵다. 6개월이라는 기간은 조합의 운영에 지장을 줄 수 있는 상당한 기간이다.

(2) 선거권 제한의 정당성

- 지부가 乙의 투표권 행사를 저지한 것은 규정에 따른 집행이다. 조합비를 납부하지 않으면서 조합의 의사결정 과정에 참여하겠다는 것은 권리와 의무의 균형 원칙에도 반한다. 또한, 선거권과 피선거권만을 제한한 것이지 조합원 신분 자체를 박탈한 것이 아니므로 비례성의 원칙을 크게 벗어났다고 보기 어렵다.

V. 결론

- 지부가 조합비 미납을 이유로 乙의 선거권을 제한한 조치는 "노동법 제9조"의 평등권 원칙에 위배되지 않는 적합한 조치로 판단된다. 노동조합의 민주적 운영규정에 근거한 합리적인 범위 내의 제재이며, 조합비 납부라는 기초적 의무를 장기간 해태한 조합원에게 권리 행사의 일시적 제한을 가하는 것은 노동조합의 건전한 유지와 민주적 운영을 위해 허용되는 범위 내에 있다. 따라서 乙에 대한 선거권 제한 조치는 적법하다.